

NESTOR RODRIGUEZ CABRERA y NORMA
AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA
VS
GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA
JUICIO SUMARIO DE USUCAPION
EXPEDIENTE 496/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA abogado patrono de NESTOR RODRIGUEZ CABRERA y NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA, personalidad que tengo reconocida en los autos al rubro citados y de conformidad con el contenido de la jurisprudencia que transcribo en el cuerpo del presente escrito, comparezco respetuosamente ante usted a efecto de exponer lo siguiente:

En atención a que la parte demandada se ha allandado en su totalidad a la presente demanda, solicito se turne el presente asunto al dictado de la sentencia definitiva de conformidad con el artículo 2.325.10 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.

Pido lo anterior, en atención a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que para dar curso a las promociones de las partes en un procedimiento civil o familiar del Estado de México, basta con que se plasme la firma del abogado o de la parte litigante sin que sea necesaria la firma de ambos promoventes, es decir es una o la otra. Invoco a mi favor la tesis jurisprudencial en cuestión.

“Registro digital: 2008552, Instancia: Primera Sala, Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. LXXVI/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1410. Tipo: Aislada

PROMOCIONES Y ESCRITOS. BASTA LA FIRMA DEL ABOGADO PATRONO O LA DE LA PARTE INTERESADA, EN SU CASO, PARA QUE SE DÉ CURSO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 1.94 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA). La primera parte del artículo citado, en su texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 10 de julio de 2014, señala: "Los Licenciados en Derecho autorizarán con su firma toda promoción escrita o verbal de sus clientes. Sin ese requisito, no se les dará curso". Ahora, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el precepto indicado es susceptible de dos interpretaciones: (1) que la firma requerida para dar curso a los escritos es sólo la del abogado patrono; y (2) que se requiere tanto la firma del abogado patrono como la de la parte interesada para dar curso a los escritos. La primera interpretación se colige del texto

literal, pues los abogados patronos no actúan por su propio derecho, ni defienden o deben defender intereses personales en los juicios en los que patrocinan a sus clientes; por ende, los escritos que autorizan necesariamente son de sus clientes, ya que son la parte interesada en el juicio, sin que de la literalidad del precepto se advierta que los escritos deben contener también la firma de los clientes; tan es así, que el propio texto se refiere a promociones "verbales" de sus clientes; de ahí que no sea lógico esperar que una promoción "verbal" deba estar firmada por el cliente. La segunda interpretación es la que se le ha dado al precepto, en el sentido de que requiere forzosamente que en todos los escritos presentados en el juicio consten dos firmas, la de la parte interesada y la del abogado patrono, a quien dicha parte autorizó para que le patrocinara el juicio. Ahora bien, la jurisprudencia de este alto tribunal ha admitido, en términos generales, dos tipos de representación procesal: a) el contrato de mandato, que normalmente requiere de formalidades, como lo es la escritura pública; y, b) lo que se conoce como un "autorizado en términos amplios", que tiene lugar cuando la parte interesada, en su primer escrito, designa a un abogado no sólo para oír notificaciones, sino para que actúe en su nombre, acuda a las audiencias, presente todos aquellos escritos y participe en todas las diligencias y actos judiciales que puedan estimarse necesarios para la defensa de sus derechos. Esta forma de representación judicial tiene por objeto facilitar a la parte interesada su participación en el juicio, pues pareciera innecesario que la parte interesada tenga que estar firmando todos los escritos y participando en todas las diligencias, cuando ya autorizó en el juicio a una persona que acreditó contar con el título de licenciado en derecho y con la cédula profesional que le permiten ejercer la profesión, para que la represente o actúe en su nombre. Sin que pase desapercibido que, de forma excepcional, se requiere de la firma o participación personal de la parte interesada para el desahogo de algunas actuaciones o la promoción de algunos escritos. Con base en lo anterior, esta Primera Sala estima que el hecho de requerir forzosamente la firma de la parte interesada en todos los escritos, además de la del abogado patrono, resulta excesivo en tanto implica que no pueda moverse del lugar del juicio en ningún momento porque no puede saber con anticipación en qué momento tendrán que presentarse todos los escritos y, por tanto, se traduce en una traba u obstáculo innecesario en el derecho de acceso a la justicia, toda vez que debe entenderse que la autorización que da la parte interesada para actuar en su nombre permanece vigente en tanto no sea modificada, ya que ésta puede, en todo momento, presentar un nuevo escrito al tribunal revocando la autorización del abogado patrono que había designado para cambiarlo por otro, de manera que es inexacto que forzosamente se requiera la firma de la parte interesada en cada escrito para que el tribunal y su contraparte puedan tener la certeza de que es la parte interesada quien promueve, pues para ello basta con corroborar que quien lo hace es la

persona que fue autorizada por ella. Por lo anterior, esta Primera Sala considera que atendiendo al principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, y al principio pro persona, el artículo 1.94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México debe interpretarse en el sentido de que basta la firma del abogado patrono o de la parte interesada, en su caso, para que deba darse curso a los escritos presentados. Amparo directo en revisión 1475/2014. María del Carmen Gorraez Zendejas. 18 de junio de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 377/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

PRIMERO.-Turnar al dictado de la sentencia del presente asunto.

EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA
ABOGADO PATRONO de
NESTOR RODRIGUEZ CABRERA y
NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA
Firmado mediante el uso de la FEJEM

HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 65117720_prueba.pdf.p7m

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México

Firmante(s): 1

Firmante	Nombre	EDUARDO ARNULFO HERNANDEZ VARELA	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.36.32.36.35.33	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	31/03/25 19:10:09 - 31/03/25 13:10:09	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	d4 77 d5 4f a3 92 b7 17 86 32 95 ae e3 d7 ed ea 83 5e 36 7b 65 55 ff 08 ce 6b cb c9 f8 2f c1 c1 5b 20 68 53 c7 01 56 09 6e fd 6b 73 73 5b b4 2c de 1c c1 50 be 7b e3 29 b1 15 3f fa f4 c2 cd 7e 95 65 84 3d 5c 46 43 b4 16 c3 64 95 44 27 9b 9f 7d 7b 99 fe 68 14 31 d6 af 07 13 d7 c1 d0 fb 4f 30 c0 78 94 56 66 84 b5 b2 fd 3a 4a bd f9 6b 04 10 cb 01 1f 0d df 81 63 bb 94 88 55 56 15 df a0 1f 6e 56 bb 31 57 43 ce f6 d6 f8 1d ab 25 5e 28 67 26 b6 a3 0e e8 94 23 b3 f9 91 2b 2f 4f 2a ed 18 d9 81 d2 7e 9e c7 6c 8f e7 50 7f 26 06 7d 3a ce ab 9a b4 26 e1 c9 6e 32 66 85 3d 97 0a 15 a1 ee 5d 56 c5 03 47 02 a1 a2 43 b3 0c a0 32 08 78 8e 19 ec dd 3a 17 99 72 6b d2 59 04 0d 7b 27 58 4e f8 3f f8 dc 0d 66 09 ac 59 b8 48 b7 77 4e d1 b3 07 5d ef 5a 25 9e 3e be 57 f4 5d f6 ea f6 0f			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	31/03/25 19:10:05 - 31/03/25 13:10:05			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: EDUARDO ARNULFO HERNANDEZ VARELA
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.36.32.36.35.33
Fecha de firma: 31/03/25 19:10:09 - 31/03/25 13:10:09
Certificado vigente: 29/10/28 05:30:37 - 28/10/28 23:30:37

